

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
DECIMA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56347 , del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.12.2023 all'esito di trattazione cartolare e con termini abbreviati ex art.190 c.p.c. e vertente

T R A

Parte\_1 ( C.F. C.F.\_1 ) e Parte\_2 ( C.F. C.F.\_2 , ) con gli avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio

Attori

E

Controparte\_1 (cf. P.IVA\_1 ) con l'avv. Mauro Livi

Convenuta

OGGETTO : inadempimento contratto compravendita immobiliare

Conclusioni

Per gli attori “*Si da atto dell'intervenuta transazione tra le parti nel giudizio e pertanto si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e cancellazione del sequestro ordinato da codesto Tribunale con Ordinanza del 24/6/22 e trascritto il 20/7/22 al R.P. 69480 – R.G. 98846 presso la Conservatoria ROMA 1.*”

Per la convenuta “Attesa l'intervenuta transazione tra le parti nel giudizio sopraindicato si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia disporre la cancellazione del sequestro ordinato da codesto Tribunale con Ordinanza del 24/6/22 e trascritto il 20/7/22 al R.P. 69480 – R.G. 98846 presso la Conservatoria ROMA 1, con compensazione delle spese di lite facendo presente, in tal senso, che l'accordo è intervenuto con reciproca attestazione che tra le parti non esiste altra pretesa, diritto o ragione o onere dell'una contro l'altra per le causali nascenti o comunque connesse al presente giudizio”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte\_1 e Parte\_3 hanno convenuto in giudizio la [...] Controparte\_1 spiegando domanda di risarcimento del danno con riferimento a vizi e difformità di immobile oggetto di compravendita, dopo avere ottenuto, con ordinanza collegiale in sede di reclamo datata 22.6.2022, sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili della Parte\_4 a tutela della pretesa risarcitoria avanzata.

Instauratosi il contraddittorio ed assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. le parti hanno raggiunto un accordo. All'udienza di precisazione delle conclusioni sono state rassegnate conformi conclusioni in ordine alla intervenuta transazione, chiedendo entrambe la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ed ordine al conservatore di cancellazione della trascrizione del sequestro.

2. Si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019).

La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale presuppone, tuttavia, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un

contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese stante l'intervenuto accordo in tal senso tra le parti.

Va disposta la cancellazione della trascrizione del sequestro .

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere e ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari Roma 1 la cancellazione della trascrizione del sequestro concesso con ordinanza di questo Tribunale del 24/6/22 ed eseguita il 20/7/22 al Reg.Part.. 69480 – Reg.Gen. 98846 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite .

Roma 16.2.2024

Il giudice  
dott.ssa Raffaella Tronci